厦门市翔安区市场监督管理局
行政处罚决定书

厦翔市监处罚〔2026〕49号

当事人：厦门安防科技职业学院

主体资格证照名称：民办非企业单位登记证书

统一社会信用代码：52350000683082737H

法定代表人：俞建婉

住所：厦门市翔安区翔安南路3000号

2025年6月14日，我局接到群众举报称厦门安防科技职业学院按照1.4元/度向学生收取电费。2025年7月25日，我局执法人员依法对厦门安防科技职业学院进行现场检查，检查情况如下：1.该校教学楼公示栏有《2024年阳光收费公示》，其中对住宿费进行公示，其中6人间每人的价格为1600元/学年，8人间每人的价格为1200元/学年；2.执法人员对该校宿舍电费缴费系统进行检查，未见向学生每月发放5度电的记录。

当事人未执行《福建省民办教育收费管理实施细则》（闽发改服〔2019〕394号）（以下简称394号文）关于“每人每月5度电定额免费”的规定，该行为涉嫌违反明码标价相关规定。根据《市场监督管理行政处罚程序规定》第十九条规定，于2025年7月25日予以立案。

经查实，当事人属于全日制民办非营利性普通专科层次职业院校。

2023年9月-2025年7月，当事人共有3182人次住宿生。根据校历安排，学生实际住宿时间为每年9个月，当事人应免电费共计76320.27元。通过当事人提供的远程付费管理系统管理员账户查询每栋宿舍楼每个房间的能源缴费明细，当事人于2023学年补助电费19170元，2024学年补助电费26500

元，共计45670元。当事人提供《电子发票（普通发票）》证明当事人向学生收取的电费为0.533元/度。

据当事人称，因宿舍供水管道问题，宿舍卫生间用水与学校其他公共设施为同一管道，该部分用水未收取费用，作为对学生的用水补助，该部分用水未分表统计，当事人亦无法提供用水清单。当事人提供《电子发票（普通发票）》证明当事人向学生收取的水费为3.2元/吨。

基于存疑时有利于当事人原则，采信其供述，故认定2023年9月至2025年7月，当事人未执行394号文关于“每人每月5度电定额免费”的规定，共对学生应免未免电费30650.27元。

上述事实，主要有下列证据证明：

1.《民办非企业单位登记证书》复印件、授权委托书、法定代表人身份证复印件、代理人身份证复印件，证明当事人基本情况以及配合调查相关人员身份及授权情况；

2.《现场笔录》1份、《询问笔录》2份、宿舍楼能源缴费明细1份、宿舍免费用水情况说明，证明我局执法人员在当事人现场价格检查情况、当事人补助情况以及违反明码标价的违法事实；

3.2023学年住宿生人数明细1份、2024学年住宿生人数明细1份；证明当事人2023、2024两学年的住宿生人数；

4.《电子发票（普通发票）》复印件,证明向学生收取的电价是0.533元/度、水价是3.2元/吨；

5.《厦门安防科技职业学院关于学生公寓水电有关事项通知》复印件,证明当事人的整改的情况；

6.学生补助明细1份，情况说明1份、银行国内支付业务付款回单1份，证明当事人已退还多收价款的事实。

我局于2026年1月5日对当事人送达《行政处罚告知书》（厦翔市监罚告〔2026〕2号），告知对当事人拟作出行政

处罚的事实、理由、依据、处罚内容及享有的权利，当事人在法定期限内未提出陈述申辩。

根据394号文第七条的规定：住宿费标准按其实际成本制定。住宿成本包括宿舍管理人员经费、定额水电费等8项费用。非营利性民办学校按制定的住宿费标准收取费用，除超定额水电费之外，不得再向学生另行收取其他任何费用。定额水电费按每人每月5度电、2吨水计算。当事人在公示住宿费收费标准并收费后，未免费提供定额电费，将住宿费成本之一的定额电费另行收取的行为，变相提高了住宿费的收费标准，构成在标价之外加价收取住宿费用的违法行为。

依据《中华人民共和国价格法》第四十一条、《价格违法行为行政处罚规定》第十六条、《市场监督管理行政处罚程序规定》第五十九条的规定，我局于2025年1月5日依法向当事人送达《责令退款通知书》（厦翔市监责退〔2026〕0000331号），要求当事人限期退还30650.27元。截至2026年2月2日止，当事人已经全部退还学生多收价款。

综合考虑当事人违法收费行为持续时间较长、涉及收费范围较大，不符合我局《厦门市市场监管领域包容审慎监管执法不予处罚事项清单（2025年版）》所列条件。

鉴于当事人已按规定在时限内履行了退款程序，属于《福建省市场监督管理行政处罚裁量权适用规则》第十条第二项所列应当从轻或者减轻行政处罚的情节。在本案调查过程中当事人能积极配合，多次进行沟通解释，对检查发现的问题，主动承认错误，如实陈述违法事实并且主动提供相应的证据材料，属于《福建省市场监督管理行政处罚裁量权适用规则》第十一条第二项可以依法从轻或者减轻行政处罚情节。综上，我局决定对当事人作出从轻的行政处罚。

依据《中华人民共和国价格法》第四十二条，《价格违法行为行政处罚规定》第十三条规定，现责令当事人改正上述价格违法行为，并处罚款1500元。

当事人应在收到本行政处罚决定书之日起十五日内将罚款交至市场监督管理机关罚款代收机构。到期不缴纳罚款的，本局可以每日按罚款数额的百分之三加处罚款，也可以依法提请人民法院强制执行。

当事人如不服本局的行政处罚决定，可在接到行政处罚决定书之日起六十日内向厦门市翔安区人民政府申请行政复议；对行政复议决定不服的，可以在收到行政复议决定书之日起十五日内依法向人民法院提起行政诉讼。复议和诉讼期间，行政处罚不停止执行。

附件：1.本案适用的法律法规和自由裁量规定等

2.《缴款通知书》

厦门市翔安区市场监督管理局

2026年02月02日

（市场监督管理部门将依法向社会公开行政处罚决定信息）

本文书一式二份，一份送达，一份归档。

附件 1

本案适用的法律法规和自由裁量规定等

1.《中华人民共和国价格法》

第四十一条　经营者因价格违法行为致使消费者或者其他经营者多付价款的，应当退还多付部分；造成损害的，应当依法承担赔偿责任。

第四十二条　经营者违反明码标价规定的，责令改正，没收违法所得，可以并处五千元以下的罚款。

2.《中华人民共和国价格法》

第十三条　经营者违反明码标价规定，有下列行为之一的，责令改正，没收违法所得，可以并处5000元以下的罚款：

（一）不标明价格的；

（二）不按照规定的内容和方式明码标价的；

（三）在标价之外加价出售商品或者收取未标明的费用的；

（四）违反明码标价规定的其他行为。

第十六条　本规定第四条至第十三条规定中的违法所得，属于价格法第四十一条规定的消费者或者其他经营者多付价款的，责令经营者限期退还。难以查找多付价款的消费者或者其他经营者的，责令公告查找。

经营者拒不按照前款规定退还消费者或者其他经营者多付的价款，以及期限届满没有退还消费者或者其他经营者多付的价款，由政府价格主管部门予以没收，消费者或者其他经营者要求退还时，由经营者依法承担民事责任。

3.《福建省市场监督管理行政处罚裁量权适用规则》

第十条第二项“有下列情形之一的，应当依法从轻或者减轻行政处罚：（二）主动消除或者减轻违法行为危害后果的”。

第十一条第二项“有下列情形之一的，可以依法从轻或者减轻行政处罚：（二）积极配合市场监管部门调查，如实陈述违法事实并主动提供证据材料的”。

4.《福建省民办教育收费管理实施细则》（闽发改服〔2019〕394 号）

第七条　非营利性民办学校收费标准，根据办学成本、市场需求、社会承受能力等因素制定。

住宿费标准按其实际成本制定。住宿成本包括宿舍管理人员经费、固定资产折旧(或租赁费)、修缮费(不包括房屋大修理费用)、定额水电费、卫生清理、安全保卫、校内局域网使用以及配套管理服务等费用。非营利性民办学校按制定的住宿费标准收取费用，除超定额水电费之外，不得再向学生另行收取其他任何费用。定额水电按每人每月 5 度电、2 吨水计算超出定额的水电用量应按发改部门制定的水电价格向学生另外收取。